РЕКЛАМА

# Дело № 1-12/2020

Номер дела: **1-12/2020**

УИН: **49RS0009-01-2020-000177-64**

Дата начала: **20.05.2020**

Дата рассмотрения: **02.07.2020**

Суд: **Ягоднинский районный суд Магаданской области**

Судья: **Засыпкин Сергей Викторович**

Статьи УК: **158**

**Стороны по делу (третьи лица)**

| Вид лица | Лицо | Перечень статей | Результат |
|---|---|---|---|
| Защитник (адвокат) | Сотнчиенко В.И. | | |
| ПРОКУРОР | Рейзер И.В. | | |
| | Кузьмин Кирилл Владимирович | Статьи УК: 158 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |

**Движение дела**

| Наименование события | Результат события | Основания | Дата |
|---|---|---|---|
| Регистрация поступившего в суд дела | | | 20.05.2020 |
| Передача материалов дела судье | | | 20.05.2020 |
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | Назначено судебное заседание | | 01.06.2020 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | | 08.06.2020 |
| Судебное заседание | Объявлен перерыв | | 15.06.2020 |
| Судебное заседание | Объявлен перерыв | | 16.06.2020 |
| Судебное заседание | Объявлен перерыв | | 29.06.2020 |
| Судебное заседание | Постановление приговора | | 02.07.2020 |
| Провозглашение приговора | Провозглашение приговора окончено | | 02.07.2020 |
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | | | 10.07.2020 |
| Дело оформлено | | | 06.11.2020 |

## Приговор

Дело № 1-12/2020

11901440008000057

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поселок Ягодное 02 июня 2020 года

Ягоднинский районный суд Магаданской области в составе:

председательствующего - судьи Засыпкина С.В.,

с участием представителя государственного обвинения - заместителя прокурора Ягоднинского района Магаданской области Рейзер И.В.,

подсудимого Кузьмина К.В.,

защитника – адвоката Магаданской областной коллегии адвокатов Сотниченко В.И., предоставившего удостоверение № 126 и ордер № 50 от 04 июня 2020 года,

при секретаре судебного заседания Искаковой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в поселке Ягодное в помещении Ягоднинского районного суда уголовное дело в отношении:

Кузьмина Кирилла Владимировича, родившегося дата и место рождения, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не работающего, не женатого, иждивенцев не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного <адрес>, фактически проживающего <адрес>, ранее судимого:

- 26 декабря 2013 года Омсукчанским районным судом Магаданской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год, с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, с возложением дополнительных обязанностей,

- постановлением Омсукчанского районного суда Магаданской области от 16 июля 2014 года испытательный срок продлен на 3 месяца;

- постановлением Омсукчанского районного суда Магаданской области от 19 февраля 2015 года условное осуждение отменено, постановлено отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении,

- 15 мая 2015 года Омсукчанским районным судом Магаданской области за совершение преступления, предусмотренного пунктом «А» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации (приговор Омсукчанского районного суда Магаданской области от 26 декабря 2013 года) к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года и 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- 16 июня 2015 года Хасынским районным судом Магаданской области за совершение преступления, предусмотренного пунктом «В» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- постановлением Магаданского городского суда от 25 августа 2015 года на основании части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения наказаний по приговорам от 15 мая 2015 года и 16 июня 2015 года, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- постановлением Магаданского городского суда от 21 августа 2018 года назначенное по приговорам Омсукчанского районного суда Магаданской области от 26 декабря 2013 года и 15 мая 2015 года, а также приговору Хасынского районного суда Магаданской области от 16 июня 2015 года наказание снижено, а также снижено окончательное наказание в виде лишения свободы, определенное постановлением Магаданского городского суда Магаданской области от 25 августа 2015 года, до 3 лет и 3 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- освобожден из исправительного учреждения по отбытии наказания 04 сентября 2018 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «Г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Кузьмин К.В. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Преступление совершено в поселке Ягодное Магаданской области при следующих обстоятельствах:

27 октября 2019 года Кузьмин К.В., находясь в гостях у Станишевской Н.В. в <адрес>, совместно с последней употреблял спиртные напитки.

В период с 11 часов до 12 часов 01 минуты указанного дня у Кузьмина К.В., находившегося в состоянии алкогольного опьянения и знавшего о наличии денежных средств на банковском счете №, открытом 02 ноября 2017 года на имя Станишевской Н.В. в отделении Сберегательного банка (ОСБ) № 8645/27 публичного акционерного общества (ПАО) «Сбербанк России» в поселке Ягодное, возник умысел на их тайное хищение.

С этой целью, 27 октября 2019 года в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 01 минуты Кузьмин К.В., в прихожей квартиры Станишевской Н.В., и, воспользовавшись тем, что последняя за ним не наблюдает, взял лежащие на тумбочке банковскую карту доступа к

счету №, а также мобильный телефон марки «Samsung», IMEI: 351 965 0822 447 49 и IMEI: 351 966 0822 447 47 с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи публичного акционерного общества (ПАО) «Теле 2» с абонентским номером №, зарегистрированным на имя Станишевской Н.В.

В данном мобильном телефоне была подключена услуга «Мобильный банк», позволяющая посредством отправки команд SMS (коротких текстовых сообщений) на абонентский номер «900» совершать банковские операции по вышеуказанному банковскому счету Станишевской Н.В.

После чего Кузьмин К.В. с мобильного телефона Станишевской в 12 часов 01 минуту и в 12 часов 07 минут этого же дня поочередно отправил два SMS-сообщения на номер «900» с текстами «перевод № 5000» и «перевод № 3000», таким образом, совершив две безналичные банковские операции по переводу с банковского счета Станишевской Н.В. на лицевой счет абонентского номера +№ оператора сотовой связи публичного акционерного общества (ПАО) «МТС», зарегистрированного на имя СКН., денежных средств в общей сумме 8 тысяч рублей.

28 октября 2019 года в 16 часов 40 минут Кузьмин К.В., находясь в вышеуказанной квартире Станишевской Н.В., в состоянии алкогольного опьянения, действуя в продолжение умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Станишевской, имея доступ к мобильному телефону последней, используя подключенную к номеру телефона услугу «Сбербанк Онлайн», совершил безналичную банковскую операцию, переведя с банковского счета последней на банковский счет №, открытый на имя СКН., карта доступа к которому находилась в пользовании СГН., сумму 30 тысяч рублей.

В 17 часов 14 минут 28 октября 2019 года СГН. по просьбе Кузьмина К.В., совершил безналичную банковскую операцию, возвратив на банковский счет Станишевской Н.В. сумму 10 тысяч рублей.

28 октября 2019 года, Кузьмин К.В., действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств Станишевской Н.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в помещение дополнительного офиса № 8645/027 Северо-Восточного отделения - филиала ПАО «Сбербанк России» в поселке Ягодное по адресу улица Пушкинская, дом № 4, в котором находятся банкоматы данного банка.

В указанном помещении Кузьмин К.В. подошел к банкомату № 60022703, и, используя банковскую карту Станишевской Н.В., а также известный ему пин-код доступа к счету карты, в 21 час 41 минуту и в 21 час 43 минуты, убедившись, что его действия остаются незаметными для окружающих, поочередно осуществил две операции по снятию с вышеуказанного банковского счета Станишевской Н.В. принадлежащих той денежных средств в размере 13 тысяч и 1 тысяча рублей соответственно, в общей сумме 14 тысяч рублей,

Похищенные денежные средства Кузьмин К.В. присвоил себе и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

В том числе вернул, внеся через банкомат часть похищенных денежных средств в размере 1 тысяча рублей на счет банковской карты Станишевской Н.В. в 22 часа 40 минут этого же дня.

29 октября 2019 года Кузьмин К.В., действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств Станишевской Н.В., вновь пришел в вышеуказанное помещение дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» в поселке Ягодное, в котором находятся банкоматы данного банка.

Там Кузьмин подошел к банкомату № 60022702, и, используя банковскую карту Станишевской Н.В., а также известный ему пин-код доступа к счету карты, в 10 часов 04 минуты и в 10 часов 06 минут, убедившись, что его действия остаются незаметными для окружающих, поочередно совершил две операции по снятию с вышеуказанного банковского

счета Станишевской Н.В. принадлежащих той денежных средств в размере 1 тысяча 200 рублей каждая, в общей сумме 2 тысячи 400 рублей,

Похищенные денежные средства Кузьмин К.В. присвоил себе и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

В том числе внеся через банкомат часть похищенных денежных средств в размере 1 тысяча 200 рублей на банковскую карту Станишевской Н.В. в 10 часов 05 минут этого же дня.

В этот же день в 12 часов 28 минут и 12 часов 29 минут Кузьмин К.В. в вышеуказанном помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» в поселке Ягодное, с мобильного телефона Станишевской Н.В., используя подключенную к номеру телефона услугу «Сбербанк Онлайн», совершил две безналичные банковские операции, внеся через банкомат на банковский счет Станишевской Н.В. денежные средства в общей сумме 2 тысячи рублей.

Затем в 12 часов 38 минут 29 октября 2019 года Кузьмин К.В. совершил безналичную банковскую операцию, переведя с банковского счета Станишевской Н.В. на вышеуказанный банковский счет №, открытый на имя Скоробогатовой К.Н., сумму 2 тысячи рублей.

После этого, Кузьмин К.В. удалил с мобильного телефона Станишевской Н.В. все поступавшие сообщения о движении денежных средств по счету за период с 27 по 29 октября 2019 года и вместе с банковской картой вернул последней.

Всего же в результате умышленных преступных действий Кузьмина К.В., им было похищено денежных средств Станишевской Н.В. на общую сумму 56 тысяч 400 рублей, чем потерпевшей причинен ущерб, являющейся для той значительным.

Подсудимый Кузьмин К.В. в судебном заседании свою вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного пунктом «Г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) при вышеизложенных обстоятельствах не признал.

Показал, что действительно проживал в конце октября 2019 года вместе со Станишевской Н.В. в поселке Ягодное по улице Пионерская. Однако денег он у неё не крал, а попросил их занять ему.

Сначала он попросил Станишевскую занять ему 8 тысяч рублей и, после её согласия, он перевел эту сумму на счет карты Скоробогатовой.

Затем он попросил Станишевскую занять ему еще 41 тысячу рублей и та согласилась.

Для этой цели он помог ей оформить кредит и после поступления денег на счет карты Станишевской Н.В., он, с её разрешения перевел сумму 30 тысяч рублей на счет карты СКН.

Однако, поскольку денег у Станишевской не было, из суммы 30 тысяч рублей он перевел обратно на её счет сумму 10 тысяч рублей.

Других денег с карты Станишевской он не похищал, та сама давала ему карту, для того чтобы он снял деньги для поездки в город Магадан. Таким образом, через банкомат он снял со счета карты Станишевской сумму 2 тысячи рублей.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 28 февраля и 02 апреля 2020 года, а также 13 апреля 2020 года в качестве обвиняемого Кузьмин К.В. показывал, что 26 октября 2019 года он находился в поселке Ягодное. Около 16 часов этого же дня он познакомился с женщиной по имени Наталья, которая пригласила его к себе домой. В квартире Натальи они распивали спиртное. В процессе распития спиртного за ним в магазин ходил он, расплачиваясь при помощи банковской карты Натальи банка «Сбербанк

России». Банковскую карту ему передала сама Наталья, назвав пин-код доступа к счету карты. По возвращении из магазина, карту он вернул Наталье.

Около 10 часов 27 октября 2019 года они с Натальей, проснувшись, продолжили распивать спиртное.

В период с 11 до 12 часов 00 минут этого дня он увидел на тумбочке в прихожей квартиры банковскую карту Натальи и её мобильный телефон марки «Самсунг» и решил похитить деньги со счета указанной банковской карты. Для этого он собирался использовать мобильный телефон Натальи, в котором была подключена услуга «Мобильный банк», так как ранее он видел на дисплее телефона смс-сообщения, поступившие с банковского номера «900» о совершенных им покупках в магазине. По причине отсутствия своей карты, деньги он решил перевести на лицевой счет банковской карты своей знакомой СКН., которой пользовался его знакомый СГН. При этом он осознавал, что собирается совершить кражу, так как собирался похитить деньги тайно.

Выйдя в прихожую и убедившись, что Наталья за ним не наблюдает, он взял с тумбочки телефон, набрал два смс-сообщения о переводе денежных средств с банковской карты Натальи в сумме 5 и 3 тысячи рублей на банковскую карту СК., отправив их на сервисный номер «900». Практически сразу же с данного номера пришли смс-уведомления о переводе денежных средств и об остатке средств на счете карты Натальи. Поступившие смс-сообщения он удалил, чтобы та не заметила пропажу денег. Также он позвонил СГ., сообщив, что поступившие на карту деньги принадлежат ему и он их заберет по приезде в город Магадан. Телефон и карту Натальи он вернул на место и они продолжили распивать спиртное.

В тот день он несколько раз ходил в магазин за спиртным, сигаретами и продуктами. Все покупки он совершал, используя банковскую карту Натальи с ее разрешения.

В тот же день он решил продолжить совершение хищений денег с банковской карты Натальи. С этой целью, придя из магазина, он сообщил той, что на ее банковской карте почти не осталось денег и предложил ей взять онлайн кредит в банке через систему «Сбербанк Онлайн», на что Наталья согласилась. Он помог ей оформить заявку на получение кредита через ее мобильный телефон. Сбербанк одобрил Наталье кредит в сумме около 41 тысячи рублей. 28 октября 2019 года во второй половине дня на банковскую карту Натальи поступили кредитные денежные средства в сумме около 41 тысячи рублей.

Он дождался, когда Наталья уйдет в ванную комнату, взял её мобильный телефон и с использованием приложения «Сбербанк-онлайн» перевел с лицевого счета ее банковской карты на счет банковской карты СК. сумму 30 тысяч рублей.

Потом он понял, что данная сумма является слишком большой и вернул обратно 10 тысяч рублей, попросив СГ. совершить данную операцию по возврату денег.

В этот же день в период с 18 до 23 часов он по просьбе Натальи ходил в различные магазины поселка Ягодное, приобретая спиртное и продукты.

Во время походов в магазин он снова похищал деньги с банковской карты Натальи.

Но делал это через банкоматы в отделении Сбербанка России в поселке Ягодное. Таким образом, он совершил две операции по снятию денежных средств через банкомат в общей сумме около 14 тысяч рублей.

Однако в этот же день из жалости к Наталье он вернул на её счет 1 тысячу рублей, также через банкомат.

По возвращении в квартиру Натальи они продолжили распивать спиртное.

Утром 29 октября 2019 года он решил похитить оставшиеся на счете банковской карты Натальи деньги, а после уйти от нее. С этой целью, в период с 10 часов до 12 часов он вышел из квартиры Натальи, взяв с собой её мобильный телефон и её банковскую карту.

Придя в отделении «Сбербанка России», он через банкомат снял с её счета почти все оставшиеся деньги. Какую-то сумму он, из жалости к Наталье вернул на её счет. Но впоследствии он через банкомат вновь перевел со счета карты Натальи на счет карты СК. сумму 2 тысячи рублей.

Затем он удалил из мобильного телефона Натальи все входящие смс-сообщения, поступившие с абонентского номера «900» и, придя к той домой, вернул ей телефон и банковскую карту.

На следующее утро он уехал в город Магадан. В Магадане он забрал у СГ. похищенные им деньги.

В течение нескольких дней ему на телефон звонила Наталья с требованием вернуть ей похищенные им денежные средства. Но он решил ей ничего не возвращать, так как данные денежные средства ему были самому. Впоследствии он их потратил на личные нужды.

В содеянном раскаивается. Обязуется по мере возможности возместить потерпевшей причиненный ущерб (том №1 л.д. 144-148, л.д. 158-159, л.д. 174-177).

При осмотре 28 февраля 2020 года в ходе предварительного следствия предметов, происходившего с участием подозреваемого Кузьмина К.В. и его защитника, был осмотрен изъятый при осмотре места происшествия 14 ноября 2019 года лазерный компакт диск CD-RW № HLD 648 VK08232566 A2 с записанными на нем видеофайлами с камер видеонаблюдения. Кузьмин К.В. пояснял, что на видеозаписях запечатлен он во время хищения денежных средств со счета карты Станишевской Н.В. через банкомат (том №1 л.д. 150-157).

Из протокола явки с повинной Кузьмина К.В. от 19 ноября 2019 года, следует, что тот собственноручно признался в совершении хищения денежных средств со счета банковской карты его знакомой по имени Наталья в период с 27 по 29 октября 2019 года в поселке Ягодное, путем их перевода на счет карты СК. (том №1 л.д. 78-79).

После оглашения показаний на предварительном следствии, как при допросах, так и во время осмотра предметов и написании явки с повинной, подсудимый Кузьмин К.В. их не подтвердил, пояснив, что давая такие показания, он оговорил себя.

Сделал это он потому, что в него имеется умственная отсталость, также он желал рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, а, кроме того, желал проведения очной ставки с потерпевшей.

На вопросы участников судебного заседания пояснил, что до момента занятия денег он знал Станишевскую около месяца.

Не смог пояснить суду с какой целью он возвращал Станишевской суммы 1 тысяча рублей, 1 тысяча 200 рублей и 2 тысячи рублей, из ранее снятых с банковского счета потерпевшей.

Оценивая показания подсудимого Кузьмина К.В. на предварительном следствии при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого, при допросе в ходе осмотра предметов, и в судебном заседании, суд полагает необходимым принять за достоверные и правдивые показания подсудимого в ходе предварительного следствия.

О достоверности и правдивости этих показаний свидетельствует не только то, что они давались спустя сравнительно небольшой промежуток времени после совершенного преступления, данные показания подробны, обстоятельны и логичны, а, в первую очередь то,

что содержащиеся в них детали совершенного преступления, касающиеся основных их обстоятельств, объективно согласуются с показаниями потерпевшей и иными доказательствами по делу.

При этом показания на предварительном следствии изобилуют такими многочисленными подробностями, о которых органам предварительного следствия не было известно до допроса Кузьмина К.В.

При этом к показаниям подсудимого в судебном заседании суд относится критически и не принимает такие показания во внимание, расценивая их стремлением подсудимого избежать ответственности за совершенное им преступление.

Суд полагает, что, кроме признанных достоверными признательных показаний подсудимого Кузьмина К.В. на предварительном следствии, его вина в совершении им преступления, при установленных судом обстоятельствах, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью собранных по делу и проверенных в ходе судебного заседания доказательств.

Так вина подсудимого Кузьмина К.В. подтверждается:

- Показаниями потерпевшей Станишевской Н.В., которая в ходе предварительного следствия показывала, что в поселке Ягодное в отделении «Сбербанка России» у неё имеется открытый счет. К данному счету на принадлежавшем ей телефоне с абонентским номером № мобильного оператора ПАО «Теле-2» у неё подключена услуга «Мобильный банк».

В двадцатых числах октября 2019 года она познакомилась с Кузьминым Кириллом, который стал проживать в её квартире в поселке Ягодное <адрес>. Примерно 27 октября 2019 года Кузьмин предложил ей оформить кредит через приложение «Сбербанк Онлайн», с чем она согласилась, получив, таким образом, кредит в сумме около 41 тысячи рублей. Примерно 30 октября 2019 года около 18 часов она дома распивала спиртное вместе с Кузьминым и пришедшей в гости ДА. В ходе распития спиртного за ним в магазин ходил Кузьмин, которому она дала свою банковскую карту и сообщила пин-код доступа к ней. На следующий день Кузьмин днем из квартиры ушел, как он сообщил на работу за расчетом. По возвращении Кузьмин сообщил, что уезжает к себе домой и то, что ошибочно взял ее телефон, который ей возвратил.

Вечером она обнаружила, что на её банковском счете не хватает 43 тысяч рублей, которые она не могла самостоятельно потратить. Она решила, что у нее их украл Кузьмин.

Указанные в предъявленной ей для ознакомления выписке по банковскому счету её карты переводы денежных средств суммами: 8 тысяч, 3 тысячи, 30 тысяч и 2 тысячи рублей она не совершала.

СК ей не знакома и каких-либо дел она с нею не имела.

Снятия 28 октября 2019 года наличных денег через банкомат суммами 13 тысяч и 1 тысяча рублей, а также пополнение своего банковского счета карты на сумму 1 тысяча рублей, снятия 29 октября 2019 года наличных денежных средств через банкомат двумя суммами по 1 тысяча 200 рублей каждая, а также операций по внесению на счет её карты через банкомат сумм 1 тысяча 200 рублей, 1 тысяча рублей и 1 тысяча рублей она не производила, так как банковская карта находилась в это время у Кузьмина К.

Причиненный ущерб для нее является значительным, так как ее заработная плата составляет около 27 тысяч рублей в месяц, других источников дохода она не имеет, ежемесячно оплачивает аренду квартиры в сумме 10 тысяч рублей, а, следовательно, похищенная у нее сумма денежных средств почти в два раза превышает ее среднемесячный доход.

В ходе просмотра видеозаписей на представленном компакт-диске, изъятом в ходе осмотра места происшествия, она опознала Кузьмина К.В. (том №1 л.д. 90-92, 93-94, 95-98,

231-235).

- Показаниями свидетеля БМО., который в ходе предварительного следствия показывал, что в период с 10 по 15 октября 2019 года ему позвонил Кузьмин К.В. и попросил найти ему работу в поселке Ягодное, сославшись на то, что недавно освободился из мест лишения свободы. Переговорив со своим знакомым ЦА., он сообщил Кузьмину о возможной работе и тот приехал в поселок Ягодное. Насколько ему известно Кузьмин выполнял для ЦА некоторую работу.

В 20-х числах октября 2019 года Кузьмин обратился к нему с просьбой познакомить его с какой-нибудь женщиной. Когда они по просьбе ЦА приехали в детский сад «Солнышко» за пищевыми отходами, там Кузьмин К.В. познакомился со Станишевской Натальей, с которой начал встречаться, а затем и сожительствовать у нее дома. После этого он Кузьмина не встречал. В конце октября 2019 года от кого-то из местных жителей ему стало известно о том, что у Станишевской ее сожитель украл с банковской карты деньги. Тогда он решил, что это сделал Кузьмин К.В., который спустя примерно две недели после их последней встречи позвонил ему. В ходе состоявшегося разговора он предложил ему вернуть деньги Станишевской. Однако, Кузьмин К.В. ничего не ответив и не пояснив, прекратил разговор (том №1 л.д. 118-120),

- Показаниями свидетеля ЦАВ., который в ходе предварительного следствия показывал, что с 16 по 20 октября 2019 года у него в гараже в поселке Ягодное без официального трудоустройства работал Кузьмин К.В., который с его слов приехал из города Магадана в поселок Ягодное начать новую жизнь. После 20 октября 2019 года он Кузьмина не встречал, со слов местных жителей тот уехал в город Магадан (том №1 л.д. 113-116),

- Показаниями свидетеля ДАЮ., которая в ходе предварительного следствия показывала, что в один из дней в конце октября 2019 года она около 18 часов по приглашению Станишевской Н.В. пришла к той в гости. В квартире Станишевской она увидела ранее незнакомого ей парня по имени Кирилл. В ходе распития спиртных напитков Станишевская несколько раз давала свою банковскую карту Кириллу, чтобы тот сходил в магазин и купил спиртного. Кирилл при ней ходил в магазин несколько раз. Выпив с ними пива, Кирилл ушел в комнату. Через несколько дней Станишевская сообщила ей о том, что у нее на счете банковской карты нет денег, в пропаже которых она подозревает Кирилла, который не отвечает на ее звонки (том №1 л.д. 104-105),

- Показаниями свидетеля ЛОА., которая в ходе предварительного следствия показывала, что с 20-х чисел октября по середину ноября 2019 года Станишевская Н.В. проживала <адрес>, уплачивая за аренду квартиры сумму 10 тысяч рублей.

В первых числах ноября 2019 года от Станишевской ей стало известно о том, что ее знакомый по имени Кирилл, находившийся у неё в гостях, похитил с её банковской карты денежные средства в сумме около 40 тысяч рублей, после чего уехал из поселка Ягодное (том №1 л.д. 108-111),

- Показаниями свидетеля СГН., который в ходе предварительного следствия показывал, что с октября по ноябрь 2019 года у него в пользовании находилась банковская карта его сестры СК, а также её мобильный телефон с сим-картой, к которой была привязана вышеуказанная банковская карта.

Примерно в конце октября 2019 года ему позвонил его знакомый Кузьмин К.В., сказавший, что его работодатель должен выдать ему заработную плату, но посредством мобильного банка ввиду отсутствия наличных денежных средств. Сославшись на отсутствие у него своей банковской карты, Кузьмин попросил разрешения на перевод денежных средств на банковскую карту его сестры, так как изначально думал, что звонит ей. Он согласился помочь Кузьмину и разрешил перевод денежных средств на находящуюся в его пользовании банковскую карту сестры. Они договорились, что при встрече Кузьмин заберет у него деньги. Ему не известно о том, где именно Кузьмин находился в это время. После чего на банковскую карту сестры с неизвестной банковской карты, несколькими платежами в разные дни поступили разными суммами денежные средства, в общей сумме около 40 тысяч рублей.

В какой-то день на карту сестры поступили денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, которые Кузьмин попросил вернуть обратно в связи с ошибочным переводом, что он и сделал. Детали денежных переводов они не обсуждали. При встрече с Кузьминым в ноябре 2019 года в городе Магадане он передал тому поступившие денежные средства в сумме около 40 тысяч рублей (том №1 л.д. 126-127),

- Показаниями свидетеля КСН., пояснившей, что она работает в дополнительном офисе филиала ПАО «Сбербанк России» в поселке Ягодное. Она предоставляла органам предварительного следствия записи камер видеонаблюдения помещения банка, в котором расположены банкоматы.

Также она выдавала выписку движения денежных средств по счету карты Станишевской Н.В.

При этом на видеозаписях она видела молодого человека, который снимал деньги через банкомат в то время, когда происходило снятие денежных средств по счету Станишевской.

Несмотря на некоторые расхождения между признанных достоверными показаниями подсудимого в ходе предварительного следствия, показаниями потерпевшей и свидетелей о датах происходящих событий и суммах переводов, суд полагает, что по основным произошедшим обстоятельствам данные показания потерпевшего и свидетелей согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимого во время предварительного следствия, подтверждая установленные в судебном заседании время, место, размер похищенного и другие обстоятельства совершенного Кузьминым К.В. преступления.

При этом в совокупности показания потерпевшей Станишевской Н.В., свидетелей БМО., ДАЮ., ЛОА., СГН. и КСН. опровергают утверждения подсудимого в судебном заседании о том, что им денежные средства у Станишевской не похищались, а были получены в долг.

В судебном заседании не было установлено оснований для оговора потерпевшей или вышеуказанными свидетеля подсудимого.

Кроме признанных достоверными показаний самого подсудимого Кузьмина К.В., показаний потерпевшей Станишевской К.В. и вышеуказанных свидетелей, вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления при установленных судом обстоятельствах, подтверждается совокупностью собранных по делу и проверенных в ходе судебного заседания доказательств:

- Заявлением Станишевской Н.В. от 06 ноября 2019 года о привлечении к уголовной ответственности Кузьмина К.В., который в период с 29 по 31 октября 2019 года похитил со счета её банковской карты денежные средства (том №1 л.д. 32),

- Протоколом осмотра места происшествия от 14 ноября 2019 года - кабинета руководителя дополнительного офиса №8645/027 Северо-Восточного отделения - филиала ПАО «Сбербанк России» в поселке Ягодное, во время которой был изъят лазерный компакт диск CD-RW №HLD 648 VK08232566 A2 с видеофайлами с камер видеонаблюдения формата за период с 06 по 29 октября 2019 года (том №1 л.д. 65-69),

- Протоколом выемки от 11 декабря 2019 года у Станишевской Н.В. мобильного телефона марки «Samsung» модель «SM-J105H», IMEI: 351 965 0822 447 49 и IMEI: 351 966 0822 447 47 с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Теле 2» с абонентским номером № и банковской карты ПАО «Сбербанк России» на имя Станишевской Н.В. (том №1 л.д. 186-187),

- Протоколом осмотра предметов от 11 декабря 2019 года, во время которого были осмотрены изъятые у Станишевской Н.В. мобильного телефона марки «Samsung» и банковская карта ПАО «Сбербанк России» (том №1 л.д. 188-190),

- Протоколом осмотра предметов от 25 декабря 2019 года, во время которого был осмотрен изъятый при осмотре места происшествия 14 ноября 2019 года лазерный компакт диск CD-RW № HLD 648 VK08232566 A2 с записанными на нем видеофайлами с камер видеонаблюдения (том №1 л.д. 193-199),

- Протоколом осмотра предметов от 10 марта 2020 года, во время которого с участием потерпевшей Станишевской Н.В. был осмотрен изъятый при осмотре места происшествия 14 ноября 2019 года лазерный компакт диск CD-RW № HLD 648 VK08232566 A2 с записанными на нем видеофайлами с камер видеонаблюдения. При этом Станишевская Н.В. поясняла, что запечатленный на видеозаписях мужчина, совершающий банковские операции через банкомат, является Кузьминым К. (том №1 л.д. 211-219),

- Протоколом осмотра места происшествия от 16 марта 2020 года - квартиры <адрес> (том №1 л.д. 202-209),

- Протоколом выемки от 23 марта 2020 года у потерпевшей Станишевской Н.В. справки о задолженности заемщика по кредитному договору ПАО «Сбербанка России» № от 28 октября 2019 года (том №1 л.д. 225-227),

- Протоколом осмотра документов от 23 марта 2020 года, во время которого была осмотрены изъятая у Станишевской К.В. справка о задолженности заемщика по кредитному договору ПАО «Сбербанка России» № от 28 октября 2019 года (том №1 л.д. 228-229),

- Отчетом по банковской карте счета № ПАО «Сбербанка России» потерпевшей Станишевской Н.В. за период с 17 октября по 05 ноября 2019 года (том №2 л.д. 1-6),

- Протоколом осмотра помещения дополнительного офиса Северо-Восточного отделения № 8645/027 - филиала ПАО «Сбербанк России» в поселке Ягодное по адресу улица Пушкинская, дом № 4 от 30 марта 2020 года, в котором находятся банкоматы ПАО «Сбербанк России» в том числе и банкоматы № 60022702 и № 60022703 (том №1 л.д. 236-242).

Указанные заявление Станишевской Н.В., протоколы осмотра места происшествия и предметов, протоколы выемки, отчет об операциях по счетам в совокупности объективно согласуются с признанными достоверными показаниями подсудимого, потерпевшей и свидетелей об основных обстоятельствах совершения подсудимым Кузьминым хищения денежных средств у Станишевской.

А, кроме того, заявление Станишевской Н.В. опровергает утверждения подсудимого в судебном заседании о том, что деньги им не были похищены со счета карты Станишевской, но получены от последней в виде займа.

Оценивая вышеуказанную явку с повинной Кузьмина К.В. от 19 ноября 2019 года, суд приходит к следующему:

Согласно пункту 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», в соответствии с частью 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации и на основании пункта 6 части 3 статьи 49 УПК РФ каждое лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы этого лица.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 46, пунктам 2 - 5 части 3 статьи 49 УПК РФ каждый подозреваемый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента возбуждения в отношении его уголовного дела, с момента фактического задержания в случаях, предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ либо в случае применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу, с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном

ст. 223.1 УПК РФ, с момента объявления ему постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, а также с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.

При нарушении этого конституционного права все объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, а также показания подозреваемого, обвиняемого и результаты следственных и иных процессуальных действий, произведенных с их участием, должны рассматриваться судами как доказательства, полученные с нарушением закона.

Как следует из материалов уголовного дела, оно возбуждено в 20 часов 30 минут 05 декабря 2019 года на основании заявления Станишевской Н.В.

При этом из заявления Станишевской Н.В. от 06 ноября 2019 года следует, что она просила привлечь к уголовной ответственности именно Кузьмина К.В. и именно за хищение денег со счета её банковской карты в октябре 2019 года.

Таким образом, материалы дела показывают, что явка с повинной 19 ноября 2019 года у Кузьмина К.В. была принята в помещении спецприемника ОМВД России по городу Магадану уже в ходе проводимой по заявлению Станишевской Н.В. проверки и при этом сотрудникам правоохранительных органов было известно о возможной причастности к совершению преступлений Кузьмина.

Следовательно, в силу требований уголовно-процессуального закона и вышеуказанных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Кузьмин К.В., как лицо, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, имел право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы, в том числе, и при написании явки с повинной.

Поскольку явка с повинной, в которой Кузьмин заявлял о своей причастности к совершенному преступлению, получена в отсутствие защитника, реальное участие которого при получении явки с повинной сотрудниками правоохранительных органов обеспечено не было, и впоследствии в судебном заседании информация, изложенная в явке с повинной, подсудимым не подтверждена, то в силу статьи 75 УПК РФ данная явка с повинной не может быть признана судом допустимым доказательством, подтверждающим вину Кузьмина в совершении инкриминируемого тому преступления.

Однако, сам факт сообщения Кузьминым сотрудникам правоохранительных органов о своей причастности к совершению хищения денег со счета банковской карты потерпевшей суд полагает необходимым учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, как добровольное сообщение о совершенном преступлении.

Исследовав и оценив в совокупности все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания и, признавая, что собранные по делу доказательства полностью подтверждают вину подсудимого Кузьмина К.В. в совершении инкриминируемого ему преступления при установленных судом обстоятельствах, суд квалифицирует его действия по пункту «Г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную с банковского счета.

Вина подсудимого Кузьмина К.В. в совершении им вышеуказанного преступления, при установленных судом обстоятельствах, подтверждается признанными достоверными показаниями самого подсудимого на предварительном следствии, показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами осмотров места происшествия, предметов, выемок, отчетом об операциях по счетам которые объективно подтверждают признанные достоверными показания подсудимого, потерпевшего и установленные судом обстоятельства дела.

О корыстном умысле подсудимого Кузьмина К.В. направленном на тайное хищение чужого имущества, свидетельствуют его целенаправленные действия, выразившиеся в том, что он, завладев принадлежащими Станишевской К.В. деньгами, получил реальную возможность распоряжаться и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом суд полагает необходимым считать размер похищенных у Станишевской К.В. денежных средств как 56 тысяч 400 рублей, поскольку именно такую сумму подсудимый похитил со счета банковской карты потерпевшей.

Возвращение в ходе длящегося хищения из похищенной суммы денег суммы 14 тысяч 200 рублей на счет карты Станишевской К.В., суд полагает возможным признать обстоятельством, смягчающим наказание для подсудимого.

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака совершения хищения с причинением значительного ущерба гражданину, по мнению суда, подтверждается установленными судом обстоятельствами, согласно которым на дату совершенного преступления доход потерпевшей составлял около 27 тысячи рублей, при ежемесячных расходах по оплате аренды квартиры в 10 тысяч рублей.

Указанные выше обстоятельства в совокупности с утверждениями потерпевшей о том, что причиненный ущерб для неё являлся значительным, по мнению суда, свидетельствуют, что действительно, причиненный потерпевшей хищением у неё суммы 56 тысяч 400 рублей ущерб является для той значительным.

Придя к выводу о том, что хищение денежных средств Станишевской Н.В. Кузьмин К.В. совершил с банковского счета последней, суд исходил из того, что при совершении хищения денежных средств Станишевской подсудимый осознавал, что указанные денежные средства находятся на банковском счете карты потерпевшей и он, совершая операции по снятию наличных денежных средств и из безналичному переводу со счета карты, совершает их отчуждение в свою пользу без ведома Станишевской, то есть хищение.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства изучалась личность подсудимого, в результате чего установлено:

Подсудимый Кузьмин К.В. совершил умышленное преступление, относящееся, согласно части 4 статьи 15 УК РФ, к категории тяжких.

Подсудимый Кузьмин К.В. не работает, на учете в Центре занятости населения в поисках работы не состоит, не женат, иждивенцев не имеет, ранее судим за совершение преступлений средней тяжести и тяжкого, и реально отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, совершил инкриминируемое ему преступление в период непогашенной судимости по приговорам Омсукчанского районного суда Магаданской области от 26 декабря 2013 года и 15 мая 2015 года, а также приговору Хасынского районного суда Магаданской области от 16 июня 2015 года, в период нахождения под административным надзором, установленным решением Магаданского городского суда от 29 марта 2018 года, неоднократно совершал административные правонарушения против порядка управления.

По месту жительства Кузьмин К.В. характеризуется отрицательно, как лицо, неоднократно привлекавшееся к уголовной и административной ответственности, не желающее исправляться, поддерживающее дружеские отношения с лицами ранее судимыми, склонными к совершению преступлений и правонарушений, ведущее антиобщественный образ жизни.

Состоит на чете у врача психиатра ГБУЗ «Омсукчанская районная больница» с диагнозом: Легкая умственная отсталость вследствие раннего органического поражения центральной нервной системы.

Согласно заключению амбулаторной комиссионной судебной психиатрической экспертизы от 31 марта 2020 года № Кузьмин К.В., хроническим психическим заболеванием,

слабоумием или каким-либо другим заболеванием психической деятельности не страдал и страдает в настоящее время. У подэкспертного Кузьмина К.В. имеются признаки «легкой умственной отсталости». Об этом свидетельствуют данные анамнеза, медицинской документации и материалы уголовного дела об отставании в психическом развитии с раннего детства, слабой успеваемости в школе, социальной незрелости. Умственная отсталость легкой степени подтверждается у Кузьмина К.В. при настоящем клиническом обследовании, при котором выявлены: невысокий интеллект, конкретность мышления, легковесность суждений, нарушения внимания.

Однако, выраженность указанных нарушений со стороны психики Кузьмина К.В. легкой степени, его критические и прогностические способности достаточные, в юридически значимый период его действия носили последовательный, целенаправленный характер.

Во время совершения инкриминируемого ему деяния Кузьмин К.В. мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Психическое расстройство Кузьмина К.В. - умственная отсталость - носит врожденный характер, продолжается по настоящее время, выражено в легкой степени, что не лишает способности Кузьмина К.В. сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в настоящее время.

Кузьмин К.В. способен к самостоятельному совершению действий направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей.

Психическое расстройство Кузьмина К.В. не связано с возможностью причинения иного существенного вреда и с опасностью для себя и других лиц, в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается.

Кузьмин К.В. токсикоманией, наркоманией не страдает.

У него выявлены признаки синдрома зависимости от алкоголя, начальной стадии, в связи с чем, подэкспертный подлежит наблюдению и лечению у врача психиатра-нарколога, сроки которых определяются непосредственно лечащим врачом наркологом в индивидуальном порядке, исходя из утвержденных стандартов оказания наркологической помощи. Психических противопоказаний к данному лечению нет (том №2 л.д. 14-15).

Выводы судебной психиатрической экспертизы по своему содержанию, полноте изложенных данных и объективности у суда сомнений не вызывают, поскольку экспертиза проведена дипломированными специалистами, имеющими достаточный стаж и опыт работы по специальности, проведена на основе исследования материалов дела, бесед с испытуемым и наблюдением за его поведением, в связи с чем суд полагает необходимым признать подсудимого Кузьмина К.В. вменяемым по отношению к инкриминируемому ему преступлению.

В то же время, указанное заключение судебной психиатрической экспертизы опровергает утверждения подсудимого о самооговоре на предварительном следствии вследствие наличия у него умственной отсталости.

Обстоятельствами, в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ, смягчающими наказание подсудимого Кузьмина К.В., суд признает добровольное сообщение о совершенном преступлении, возмещение части причиненного материального ущерба, молодой возраст.

Поскольку инкриминируемое по настоящему уголовному делу умышленное тяжкое преступление совершено Кузьминым К.В. в период непогашенной судимости за ранее совершенные умышленные преступления средней тяжести и тяжкое, за которые он реально отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении,

обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд, в соответствии со статьей 63 УК РФ, полагает необходимым признать рецидив преступлений.

В соответствии с пунктом «Б» части 2 статьи 18 УК РФ имеющийся в действиях подсудимого рецидив преступлений является опасным.

Суд не соглашается с мнением государственного обвинения, о том, что обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, должно быть признано совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, в связи со следующим:

Согласно фабулы инкриминируемого Кузьмину К.В. преступления по настоящему уголовному делу, данное преступление совершено тем в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем в судебном заседании не были установлены факты того, что преступление совершено Кузьминым К.В. именно в связи с употреблением алкоголя.

Суду не были предоставлены данные о степени опьянения Кузьмина К.В. в момент совершения преступления и о влиянии данного алкогольного опьянения на действия Кузьмина, его совершившего.

Сам подсудимый при допросе в ходе предварительного следствия указывал, что состояние опьянения не влияло на его решение о совершении преступления, его он бы совершил и в трезвом виде.

При изложенных обстоятельствах, суд не находит оснований для признания обстоятельством, отягчающим наказание Кузьмина по настоящему уголовному делу, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.

В связи с наличием у подсудимого Кузьмина К.В. отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений, вопрос об изменении категории совершенного им по настоящему уголовному делу преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, судом не рассматривался.

Также в связи с наличием у подсудимого Кузьмина К.В. отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений, который является опасным, вопрос о возможности применения, в соответствии со статьей 73 УК РФ при назначении наказания подсудимому Кузьмина К.В. условного осуждения не обсуждался.

С учетом наличия у подсудимого Кузьмина К.В. отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений и того, что по делу не было установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного им преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления, указанных в статье 64 УК РФ, суд не усматривает оснований для назначения ему менее тяжкого наказания, чем лишение свободы в соответствии с положениями части 3 статьи 68 УК РФ.

Приняв во внимание все изложенные обстоятельства совершения преступления подсудимым Кузьминым К.В., характеристики его личности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие его наказание, обстоятельство, отягчающее его наказание, учитывая то, как сможет повлиять назначенное наказание на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также состояние его психического здоровья, учитывая в соответствии с частью 1 статьи 68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенных им преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд приходит к выводу о том, что за совершенное преступление подсудимому Кузьмину К.В. должно быть назначено наказание только в виде реального лишения свободы, в пределах санкций, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ, с применением положений части 2 статьи 68 УК РФ.

Суд полагает, что именно такой вид наказания будет являться справедливым, соразмерным содеянному, будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, достижению целей наказания.

При определении размера назначенного наказания в виде лишения свободы, суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений статьи 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств совершенного подсудимым преступления и характеристик его личности, оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений части 3 статьи 68 УК РФ (в части размера назначенного наказания в виде лишения свободы) суд также не усматривает.

Принимая во внимание материальное положение подсудимого, который нигде не работает и фактически источников дохода не имеет, суд полагает нецелесообразным назначение ему дополнительного наказания в виде штрафа, полагая, что при таком материальном положении осужденного исполнение данного вида дополнительного наказания будет затруднено либо невозможно.

Однако, с учетом характеристик личности подсудимого Кузьмина К.В., конкретных обстоятельств совершения им преступления, суд полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, полагая, что оно также будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого.

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым установить следующие ограничения для подсудимого Кузьмина К.В. на период отбывания назначенного ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы:

- не уходить из места постоянного проживания (пребывания), в котором осужденный будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, в период с 22 часов до 06 часов без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не изменять место постоянного проживания или пребывания, в котором осужденный будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы,

полагая, что данные ограничения будут являться соразмерными содеянному и, с учетом личности подсудимого, также будут в должной мере способствовать его исправлению и перевоспитанию, недопущению совершения им новым правонарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ на осужденного Кузьмина К.В. после отбытия наказания в виде лишения свободы также должна быть возложена обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, для регистрации 4 раза в месяц.

В соответствии с пунктом «В» части 1 статьи 58 УК РФ назначенное подсудимому Кузьмину К.В. наказание в виде лишения свободы подлежит отбыванию в колонии строгого режима.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы, подлежит самостоятельному отбыванию осужденным после отбытия наказания в виде лишения свободы.

При этом, несмотря на то, что в соответствии с заключением амбулаторной комиссионной судебной психиатрической экспертизы от 31 марта 2020 года № Кузьмину К.В., рекомендовано наблюдение и лечение у врача психиатра-нарколога, в связи с наличием признаков синдрома зависимости от алкоголя, с учетом вывода суда о необходимости назначения подсудимому наказания только в виде реального лишения свободы, суд не усматривает необходимости в назначении Кузьмину К.В. принудительной меры медицинского характера в виде принудительного амбулаторного наблюдения и лечение у врача психиатра-нарколога в соответствии с положениями статьей 97, 99 и 104 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом характеристик личности подсудимого Кузьмина К.В., избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит оставлению без изменения до вступления приговора суда в законную силу для возможности обеспечения реального исполнения назначенного ему наказания в виде лишения свободы.

По делу имеются процессуальные издержки в виде выплаченного из федерального бюджета вознаграждения адвокату МОКА Резниковой С.М. в сумме 12 тысяч 500 рублей за защиту Кузьмина К.В. в ходе предварительного следствия.

Поскольку в ходе судебного заседания подсудимым Кузьминым К.В. заявлен отказ от адвоката, который не был удовлетворен судом, суд полагает, что в силу части 4 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с осужденного Кузьмина К.В. не подлежат, а подлежат отнесению на счет федерального бюджета.

Вещественных доказательств по делу:

- лазерный компакт диск CD-RW №HLD 648 VK08232566 A2 с записанными на нем видеофайлами с камер видеонаблюдения, справка по задолженности заемщика по кредитному договору ПАО «Сбербанка России» № от 28 октября 2019 года, находящиеся в материалах уголовного дела в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат хранению при деле в течение всего срока хранения дела,

- мобильный телефон марки «Samsung» модель «SM-J105H» и банковская карта на имя Станишевской Н.В., находящиеся на хранении у потерпевшей Станишевской Н.В., в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат оставлению у потерпевшей, с освобождением последней от обязанностей их ответственного хранения.

В ходе предварительного расследования по делу потерпевшей Станишевской Н.В. заявлен гражданский иск о взыскании с Кузьмина К.В. суммы причиненного ущерба в размере 42 тысячи 200 рублей.

Подсудимый Кузьмин К.В. заявленный гражданский иск фактически не признал, указав, что он должен вернуть потерпевшей сумму 42 тысячи 200 рублей, но как взятые в долг, а не как похищенные.

Разрешая заявленный потерпевшей гражданский иск, суд приходит к следующему:

Согласно статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно части 1 статьи 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку, из доводов гражданского иска и материалов дела следует, что сумма ущерба 42 тысячи 200 рублей причинена потерпевшей именно в результате преступных действий подсудимого Кузьмина К.В., суд полагает необходимым гражданский иск потерпевшей удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

КУЗЬМИНА Кирилла Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «Г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частью 1 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации установить осужденному Кузьмину К.В. на период отбывания им дополнительного наказания в виде ограничения свободы, следующие ограничения:

- не уходить из места постоянного проживания (пребывания), в котором осужденный будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, в период с 22 часов до 06 часов, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не изменять место постоянного проживания или пребывания, в котором осужденный будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

В соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ возложить на осужденного Кузьмина К.В. после отбытия наказания в виде лишения свободы обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, для регистрации 4 раза в месяц.

Меру пресечения в виде заключения под стражу осужденному Кузьмину К.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Срок назначенного Кузьмину К.В. наказания в виде лишения свободы исчислять с даты вступления приговора в законную силу, с зачетом времени содержания под стражей с 16 июня 2020 года до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства:

- лазерный компакт диск CD-RW №HLD 648 VK08232566 A2 с записанными на нем видеофайлами с камер видеонаблюдения, справку по задолженности заемщика по кредитному договору ПАО «Сбербанка России» № от 28 октября 2019 года хранить при деле в течение всего срока хранения дела,

- мобильный телефон марки «Samsung» модель «SM-J105H» и банковскую карту на имя Станишевской Н.В. оставить по принадлежности потерпевшей Станишевской К.В., освободив последнюю от обязанности их ответственного хранения.

Осужденного Кузьмина К.В. от взыскания процессуальных издержек в размере 12 тысяч 500 рублей освободить, отнеся их на счет федерального бюджета.

Гражданский иск потерпевшей Станишевской Н.В. удовлетворить, взыскав с Кузьмина Кирилла Владимировича в пользу Станишевской Натальи Васильевны компенсацию материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 42 200 (сорок две тысячи двести) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Магаданский областной суд в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими сторонами судебного разбирательства.

Председательствующий С.В.Засыпкин

Назад к списку



© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».